7월~8월 공인중개사 단원별 동형모의고사 2차 부동산공시법(양진영) 4회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	20문제	30분		

< 유 의 사 항 >

○ 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

부동산공시법

1. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.

② 동일한 채권에 관하여 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정등기의 신청은 그 중 하나의 관할 등기소에 신청할 수 있다.

③ 상속 또는 유증으로 인한 소유권이전등기의 신청은 그 중 하나의 관할 등기소에 신청할 수 있고, 관할이 아닌 등기소에 신청하는 것은 허용되지 않는다

④ 상속, 합병, 포괄유증을 원인으로 하는 권리의 이전은 등기없이도 효력이 생긴다.

⑤ 등기부는 전쟁·천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사태를 피하기 위한 경우 외에는 그 장소 밖으로 옮기지 못한다.

2. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 매매를 원인으로 하는 소유권의 이전은 등기하여야 권리변동의 효력이 생긴다.

② 등기관은 접수번호의 순서에 따라 등기사무를 처리하여야 한다.

③ 등기부의 부속서류는 전쟁·천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사태를 피하기 위한 경우 외에는 등기소 밖으로 옮기지 못한다.

④ 신청서나 그 밖의 부속서류에 대하여는 법원의 명령 또는 촉탁(囑託)이 있거나 법관이 발부한 영장에 의하여 압수하는 경우에는 등기소 밖으로 옮길 수 있다.

⑤ 사망자 명의의 등기도 추정력이 인정된다.

3. 등기의 순위와 효력에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 가등기에 의한 본등기를 하면 본등기의 순위는 가등기의 순위를 따른다.

② 등기기록 중 같은 구에서 한 등기 상호간에는 접수번호에 따른다.

③ 등기기록 중 다른 구에서 한 등기 상호간에는 순위번호에 따른다.

④ 대지권에 대한 등기로서의 효력이 있는 등기와 대지권의 목적인 토지의 등기기록 중 해당 구에 한 등기의 순서는 순위번호에 따른다.

⑤ 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간의 순위는 동일한 순위를 가진다.

4. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 1동의 건물을 구분한 건물의 경우, 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 둔다.

② 신탁원부나 공동담보목록은 등기기록의 일부로 본다.

③ 등기소에 보관 중인 등기기록은 법관이 발부한 영장에 의해 압수하는 경우에는 등기소 밖으로 옮길 수 있다.

④ 신탁원부, 공동담보(전세)목록, 도면 또는 매매목록은 그 사항의 증명도 함께 신청하는 뜻의 표시가 있는 경우에만 등기사항증명서에 이를 포함하여 발급한다.

⑤ 규약상 공용부분의 등기기록은 표제부만 둔다.

5. 등기의 절차에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기는 당사자의 신청 또는 관공서의 촉탁에 따라 한다. 다만, 법률에 다른 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 촉탁에 따른 등기절차는 법률에 다른 규정이 없는 경우에는 신청에 따른 등기에 관한 규정을 준용한다.

③ 등기는 법률에 다른 규정이 없는 경우에는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.

④ 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.

⑤ 등기원인이 발생한 후에 등기권리자 또는 등기의무자에 대하여 상속이나 그 밖의 포괄승계가 있는 경우에는 상속인이나 그 밖의 포괄승계인이 그 등기를 신청할 수 있다.

6. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기사무는 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원, 그 지원(支院) 또는 등기소(이하 "등기소"라 한다)에서 담당한다.

② 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급 청구는 관할 등기소에 하여야 한다.

③ 중간생략등기가 된 경우 실체관계와 부합하면 유효하다.

④ 등기관이 등기기록에 등기된 사항을 새로운 등기기록에 옮겨 기록한 때에는 종전 등기기록을 폐쇄(閉鎖)하여야 한다.

⑤ 등기부는 영구(永久)히 보존하여야 한다.

7. 등기권리자와 등기의무자에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 등기권리자란 등기가 되면 등기기록상 손해 볼 우려 있는 자를 말한다.

② 甲이 자신의 부동산에 설정해준 乙명의의 저당권설정등기를 말소하는 경우, 乙이 절차법상 등기권리자에 해당한다.

③ 피담보채권의 증액으로 저당권의 변경등기를 하는 경우 저당권설정자가 등기권리자에 해당한다.

④ 채무자 甲에서 乙로 소유권이전등기가 이루어졌으나 甲의 채권자 丙이 등기원인이 사해행위임을 이유로 그 소유권이전등기의 말소판결을 받아 그 판결에 따른 등기를 할 때 등기권리자는 甲이다.

⑤ 불법말소된 저당권등기를 회복하려고 하는 경우에 소유권이전등기가 되어 있는 경우 등기의무자는 현재의 소유자이다.

8. 다음 중 등기신청의 당사자능력이 있는 것을 모두 고른 것은?

㉠ 외국인	㉡ 영 · 유아	㉢ 태아
㉣ 읍 · 면	㉤ 농업협동조합	㉥ 민법상 조합
㉦ 학교	㉧ 문중	㉨ 법인아닌 재단
㉩ 법인 아닌 사단의 실질을 가진 동 · 리		

① ㉠, ㉡, ㉣, ㉧, ㉨, ㉩

② ㉠, ㉡, ㉤, ㉧, ㉨, ㉩

③ ㉡, ㉢, ㉥, ㉧, ㉨

④ ㉠, ㉤, ㉥, ㉧, ㉩

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉦, ㉧, ㉨, ㉩

9. 다음 중 등기권리자와 등기의무자에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 丙명의의 저당권등기가 된 후 소유권이 甲에서 乙로 이전등기가 된 경우 丙명의의 저당권등기를 말소할 때 등기권리자는 乙이어야 한다.

② 소유권이전청구권의 가등기에 의한 본등기를 할 때 소유권이전이 되어 있으면 가등기 당시의 소유자가 등기의무자이다.

③ 부동산이 甲 → 乙 → 丙으로 매도되었으나 등기명의가 甲에게 남아 있어 丙이 乙을 대위하여 소유권이전등기를 신청하는 경우, 丙이 등기권리자이다.

④ 환매특약등기신청에서 매수인이 등기권리자이다.

⑤ 전전세등기신청에서 전세권자가 등기권리자이다.

10. 판결에 의한 소유권이전등기에서 틀린 것은?

① 소유권의 확인판결을 받아 등기를 단독신청할 수는 없다.

② 판결에 의한 소유권이전등기를 신청할 때에는 판결정본과 그 판결에 대한 확정증명서를 첨부하여야 한다.

③ 소유권이전등기의 인수판결이 확정되면 패소한 등기권리자가 소유권이전등기를 단독신청할 수 있다.

④ 공유물분할판결이 확정되면 등기없이도 권리가 취득된다.

⑤ 소유권이전등기의 이행판결이 확정되면 승소한 등기권리자가 소유권이전등기를 단독신청할 수 있다.

11. 다음 등기신청에 관할 설명 중 틀린 것은?

① 확정되지 않은 판결로는 등기신청을 할 수 없다.

② 공유물분할판결을 첨부하여 등기권리자가 단독으로 공유물분할을 원인으로 한 지분이전등기를 신청할 수 있다.

③ 채권자대위소송에서 채무자가 그 소송이 제기된 사실을 알았을 경우, 채무자도 채권자가 얻은 승소판결에 의하여 단독으로 그 등기를 신청할 수 있다.

④ 이행판결이 있으면 10년이 지난 경우에도 그 판결에 의한 등기신청을 할 수 있다.

⑤ 이행판결을 받아 승소한 등기권리자가 등기신청을 하지 않는 경우에는 패소한 등기의무자가 그 판결에 의한 등기신청을 단독으로 할 수 있다.

12. 등기에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 수용 원인 소유권보존등기는 단독신청, 수용 원인 소유권이전등기는 공동신청하는 것이 원칙이다.

② 소유권보존등기는 단독신청하지만, 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인과 보존등기의 말소를 청구하는 자가 공동으로 신청한다.

③ 상속, 법인의 합병에 따른 등기는 공동신청한다.

④ 포괄유증은 유언자의 사망 후 수증자가 단독신청한다.

⑤ 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다.

13. 다음 중 단독신청하는 것을 모두 고른 것은?

㉠ 전세권자가 소유권을 취득한 경우에 하는 전세권의 말소등기
㉡ 乙법인이 甲법인에 합병된 경우 乙법인의 재산권을 甲법인에게 이전하는 등기
㉢ 토지의 합병으로 인한 토지표시의 변경등기
㉣ 가등기가처분명령이 있는 경우 신청하는 가등기
㉤ 특정유증을 받아 신청하는 소유권이전등기
㉥ 전세권의 기간만료로 인한 말소등기

① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

② ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

③ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

④ ㉡, ㉢, ㉤

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

14. 甲이 乙에게 부동산을 매도하는 계약을 체결한 후 등기를 하지 못하고 사망한 경우 등기절차에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 甲의 상속인 丙은 甲으로부터 乙로의 소유권이전등기를 단독신청할 수 있다.

② 甲의 상속인 丙은 상속등기를 생략하고 甲으로부터 乙로의 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

③ 포괄승계인에 의한 등기는 신청정보상의 등기의무자와 등기기록상의 등기명의인이 일치하지 않으므로 각하하여야 한다.

④ 甲의 상속인 丙은 상속등기를 한 후 甲으로부터 乙로의 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

⑤ 甲의 상속인 丙이 상속등기를 생략하고 甲으로부터 乙로의 소유권이전등기를 신청하는 것은 중간생략등기이므로 허용되지 않는다.

15. 등기신청의 대리에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 무권대리인의 신청에 의한 등기가 되면 당연히 무효이다.

② 방문신청이나 전자신청의 대리는 누구나 가능하다.

③ 태아의 경우에는 태아의 명의로 대리인이 등기를 신청한다.

④ 자기계약 또는 쌍방대리에 의한 등기신청은 당연히 허용된다.

⑤ 법인 아닌 사단의 등기는 그 대표자나 관리인이 그의 명의로 등기를 신청한다.

16. 대위신청에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 채무자가 등기의무자로 신청할 등기는 채권자가 대위할 수 없다.

② 채무자가 등기권리자로 신청할 등기는 채권자가 대위할 수 있다.

③ 채권자대위에 의한 등기를 마친 등기관은 등기필정보를 작성하여 채권자에게 통지하여야 한다.

④ 신탁등기와 신탁등기의 말소등기는 위탁자나 수익자가 수탁자를 대위하여 단독신청할 수 있다.

⑤ 채권자대위신청에서 채권자가 등기신청인이고, 채무자는 등기권리자이다.

17. 대위신청에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.

② 구분건물로서 그 대지권의 변경이나 소멸이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.

③ 구분건물로서 그 건물이 속하는 1동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 1동 전부에 대한 멸실등기를 신청할 수 있다.

④ 건물이 멸실된 경우에 그 건물 소유권의 등기명의인이 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하지 아니하면 그 건물대지의 소유자가 건물 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.

⑤ 존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때에는 그 소유권의 등기명의인이 1개월 이내에 그 등기를 신청하지 아니하더라도 그 건물대지의 소유자가 건물 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 없다.

18. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기기록은 누구나 열람할 수 있다.

② 같은 지번 위에 1개의 건물만 있는 경우에는 건물의 등기기록의 표제부에 건물번호를 기록하지 않는다.

③ 사립대학이 부동산을 기증받아도 학교 명의로 소유권이전등기를 할 수 없다.

④ 甲이 부동산을 남기고 사망한 경우에 배우자 乙이 부동산에 대한 소유권을 취득하기 위해서는 소유권이전등기를 해야 한다.

⑤ 민법상 조합을 채무자로 표시하여 조합재산에 근저당권 설정등기를 할 수 없다.

19. 부동산등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 국가 및 지방자치단체에 해당하지 않는 등기권리자는 재결수용으로 인한 소유권이전등기를 단독으로 신청할 수 있다.
㉡ 행정구역이 변경되면 등기기록에 기록된 행정구역에 대하여 변경등기가 있는 것으로 본다.
㉢ 등기원인을 실제와 다르게 증여를 매매로 등기한 경우 그 등기가 실체관계에 부합하면 유효하다.
㉣ 관공서가 체납처분으로 인한 압류등기를 촉탁하는 경우에는 등기명의인 또는 상속인, 그 밖의 포괄승계인을 갈음하여 부동산의 표시, 등기명의인의 표시의 변경, 경정 또는 상속, 그 밖의 포괄승계로 인한 권리이전의 등기를 함께 촉탁할 수 있다.
㉤ 등기관이 토지소유권의 등기명의인 표시변경등기를 하였을 때에는 지체없이 그 사실을 지적소관청에 알려야 한다.

① ㉡, ㉣
② ㉠, ㉡, ㉣
③ ㉡, ㉣, ㉤
④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

20. 등기신청에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 부동산표시의 변경이나 경정의 등기는 소유권의 등기명의인이 단독으로 신청한다.
② 폐쇄한 등기기록에 대한 열람이나 등기사항증명서 발급은 허용되지 아니한다.
③ 부동산에 대한 가압류등기와 저당권설정등기 상호간의 순위는 접수번호에 따른다.
④ 법인 아닌 사단인 종종이 건물을 매수한 경우, 종중 대표자는 종중의 명의로 소유권이전등기를 신청할 수 있다.
⑤ 정지조건이 붙은 유증을 원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우 조건성취를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

공시법 4회 7/24(금)

양진영 교수 정답

1	③		
2	⑤		
3	①		
4	③		
5	④		
6	②		
7	④		
8	②		
9	②		
10	③		
11	⑤		
12	⑤		
13	⑤		
14	②		
15	④		
16	③		
17	⑤		
18	④		
19	⑤		
20	②		